

訴 状

令和 8 年 7 月 6 日

東京地方裁判所 御中

事件名 信用情報登録削除等請求事件、債務不存在確認請求事件

訴訟物の価額 金 1,600,000円

手数料額 金 13,000円

〒

住所（送達場所）

原

告

鎌田 陽次

印

電 話

F A X

—

—

〒107-8686

住

所

東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア

被

告

株式会社ジェーシービー

同代表者 代表取締役 二重 孝好

同代表者 代表取締役 熊田 肇

添付書類

☐ 訴状副本

1 通

☐ 債務目録

2 通

☐ 証拠説明書

2 通

☐ 書証（甲号証）写し

各 2 通

☐ 資格証明書

1 通

請 求 の 趣 旨

1 被告は、株式会社シー・アイ・シー及び株式会社日本信用情報機構に対し、原告に関する平成24年2月7日契約のカード等取引又は包括信用購入あっせん取引に係る信用情報登録のうち、請求額、残債額、残高金額、返済状況「異動」、異動発生日、異動参考情報、割賦残債額、割賦残高、年間請求予定額、年間支払予定額、支払遅延情報、入金状況、契約状態「契約中」その他原告に不利益を及ぼす登録について、削除、抹消、訂正又は少なくとも原告に不利益を及ぼさないために必要な登録処理をせよ。

2 被告が原告に対して有すると主張し得る、別紙債務目録記載のクレジットカード取引、ショッピング利用代金、立替払金、分割払、リボルビング払、遅延損害金、手数料その他これに関連する一切の支払債務が存在しないことを確認する。

3 訴訟費用は、被告の負担とする。

との判決を求める。

請 求 の 原 因

1 当事者

原告は、被告との間で過去にクレジットカード取引があったとされ、被告に関する信用情報登録により信用上の不利益を受け得る立場にある者である。

被告は、クレジットカード事業等を営む株式会社であり、信用情報機関である株式会社シー・アイ・シー及び株式会社日本信用情報機構に対し、原告に関する信用情報を登録し、又はその登録内容の訂正、削除、抹消その他の処理を行い得る立場にある事業者である。

2 本件の概要

本件は、単に消滅時効援用後の支払義務の有無を確認するにとどまる事件ではない。

原告は、被告に対し、まずは争点を限定した形で消滅時効を援用し、被告において通常の時効援用処理及び信用情報機関における適正な登録処理を行うことを期待した。

しかし、被告は、原告による時効援用後も、本件債務の発生原因、契約番号、利用内容、弁済期、最終取引日、時効更新又は完成猶予事由、信用情報機関における登録維持の根拠等を明らかにしないまま、「確認させていただきたい事項がある」として電話連絡を求める書面を反復して送付した。

そのため、原告は、当初、東京簡易裁判所に対し、本件債務の不存在確認を求める訴えを提起した。

もっとも、同裁判所において、本件は時効が絡む債務不存在確認であり、訴訟物の価額が算定困難であるため、地方裁判所に提起すべき事件である旨の指摘を受けた。

そこで原告は、本件を単なる時効援用後の債務不存在確認にとどめず、本件債権債務関係の発生背景、すなわち第三者支配、反社会的勢力関与、公序良俗違反その他重大な瑕疵の有無を含めて審理対象とし、当該債権債務関係を有効な信用取引として扱い続けることの相当性、及びそれを前提とする信用情報機関への登録維持の相当性を問うため、本訴を提起するものである。

3 本件信用情報登録の内容

原告が確認したCIC信用情報開示報告書上、被告に関する登録には、

契約年月日「平成24年2月7日」

契約内容「カード等」

支払回数「リボ機能付き」
極度額「３００千円」
商品名「ショッピング」
請求額「４４０千円」
残債額「４４０千円」
返済状況「異動」
異動発生日「平成２８年１２月１２日」

との記載が存在する。

また、割賦販売法上の登録内容として、

割賦残債額「３９９千円」
年間請求予定額「４１７千円」
支払遅延有無「元本手数料」
遅延発生日「平成２８年１２月１２日」

との記載が存在する。

さらに、原告が確認した JICC 信用情報開示結果上、被告に関する登録には、

登録ファイル「ファイル M」
契約状態「契約中」
契約日「２０１２／０２／０７」
取引形態「包括信用購入あっせん」
残高金額「４４０，０００円」
異動参考情報等「元本・手数料遅延」
異動発生日「２０１６／１２／１２」
利用日「２０１６／１１／１５」
最新入金日「２０１６／１１／１０」
入金予定日「２０１６／１２／１０」
割賦残高「３９９，０００円」
年間支払予定額「４１７，０００円」

との記載が存在する。

このように、被告に関する信用情報登録は、CIC 及び JICC の双方において、令和８年時点でもなお、残債又は残高、異動又は遅延情報、割賦残高、支払予定額等の不利益な表示が維持されている状態にある。

４ 原告による一連の時効援用及び信用情報整理

原告は、令和8年3月13日付で、SMBC コンシューマーファイナンス株式会社、三菱UFJニコス株式会社、アイフル株式会社その他関係し得る複数社に対し、消滅時効援用通知を行った。

この通知は、同種の取引が複数社にまたがる可能性があったことから、原告が一連の債務群について、法的地位及び信用情報上の地位を整理する目的で行ったものである。

また、原告は、この段階では、一部の事業者に対し、本件債務群の発生背景に第三者支配、指示、反社会的勢力関与その他重大な疑義が存在することを示す資料を送付していた。

その後、各社の信用情報登録には、完了、移管終了、削除等の変化が確認された。

これらの他社対応は、被告に対し機械的に同一処理を求める根拠として主張するものではない。原告が主張する趣旨は、同種又は類似の時効援用及び背景事情提示を受けた事業者が、信用情報上いかなる処理を取り得るかを示し、それと比較して、被告が具体的説明をしないまま原告の法的地位及び信用上の地位を不安定に置き続けている態様が、信義誠実の原則及び権利濫用禁止の趣旨に照らして相当であるかを問う点にある。

5 被告に対する争点限定型の時効援用

原告は、令和8年4月10日付通知書により、被告を含む関係事業者に対し、消滅時効を援用した。

ただし、被告に対しては、この時点において、第三者支配、反社会的勢力関与、公序良俗違反疑義に関する詳細資料を併せて送付していない。

これは、原告が当時、法人口座開設審査等への影響を考慮し、まずは被告に対して争点を限定した形で消滅時効援用を行い、信用情報機関における登録状態を迅速に適正処理してもらうことを期待したためである。

すなわち、原告は、当初から全面的な紛争化を選択したのではなく、まずは被告に対し、時効援用に対する通常かつ誠実な処理の機会を与えたものである。

6 被告による「ご連絡のお願い」書面の反復

しかし、被告は、令和8年4月14日作成の「ご連絡のお願い」と題する書面を原告に送付した。

同書面には、「確認させていただきたい事項がある」との記載があるのみであり、具体的な確認事項、本件債務の発生原因、契約番号、利用明細、弁済期、最終取引日、時効援用に対する抗弁、時効更新又は完成猶予事由、信用情報登録を維持する根拠等は一切記載されていなかった。

さらに、被告は、令和８年５月１９日作成の同一内容の「ご連絡のお願い」書面を再度送付した。

同書面も、前回書面と実質的に同一内容であり、具体的確認事項や法的主張を一切記載することなく、原告に電話連絡を求めるものであった。

原告は、被告に対し、書面による時効援用を行い、信用情報登録を含む適正な内部処理を求めている。それにもかかわらず、被告は、証拠として残る書面上で確認事項を明らかにせず、電話連絡を求める対応を反復した。

このような対応により、原告は、被告が本件債務の存在をなお主張するのか、時効援用を争う意思を有するのか、信用情報登録をいかなる根拠で維持しているのかを確認できず、法的地位及び信用上の地位が不安定な状態に置かれた。

７ 本件債権債務関係の発生背景に関する重大な疑義

原告は、本件債権債務関係の発生背景について、第三者による支配、指示、反社会的勢力関与、公序良俗違反その他重大な瑕疵が存在する疑いを有している。

原告が保有する資料には、原告が当時、第三者の支配又は強い影響下に置かれ、複数の金銭関係、連帯保証、支払代行、借入れ、返済、解決金等をめぐる複雑な関係に巻き込まれていたことを示す内容が含まれている。

また、原告は、本件債務又は同種債務群について、第三者からの指示又は支配の下で発生した疑いを有しており、単なる通常の自由意思に基づく信用取引として扱うことには重大な疑義があると認識している。

仮に、本件債権債務関係が、第三者支配、反社会的勢力関与、公序良俗違反その他重大な瑕疵の下で発生したものと認定される場合、当該債権債務関係を通常の有効な信用取引として扱い続けることは相当でない。

また、そのような関係を前提とする信用情報登録を、令和８年時点からさらに長期間維持することは、原告の信用上の地位に不利益を及ぼすだけでなく、当該信用情報を参照する金融機関、クレジット会社その他事業者の正確な与信判断にも資するものとはいえない。

８ 行政機関への情報提供

原告は、被告の対応及び本件信用情報登録の相当性について、令和８年４月２２日、所管行政機関に情報提供を行った。

原告が情報提供を行った趣旨は、単なる個別苦情又は金銭的補償の請求ではない。

原告は、本件について、被告における反社会的勢力排除体制、時効完成後の債権管理、CIC登録、電話による接触誘導、信用情報上の不利益状態の維持といった問題が、個別紛争にとどまらず、監督対象事業者の内部統制及び法令遵守体制に関わる公益的問題を含むと認識したため、情報提供を行ったものである。

経済産業省公益通報窓口は、原告からの通報について、公益通報者定義には該当しないものの、「公益通報」ではなく「情報提供」として受理した。

9 信用情報登録維持の不当性

信用情報機関に登録される情報は、原告個人の信用上の地位に重大な影響を及ぼすだけでなく、当該情報を参照する金融機関、クレジット会社その他の事業者による与信判断の基礎資料ともなる。

したがって、当該情報が、法的に存在しない債務、消滅時効援用により支払義務を主張し得ない債務、又は公序良俗違反その他重大な瑕疵により通常の有効な信用取引として扱うことが相当でない債権債務関係を前提とするものである場合、その登録を維持することは、原告に対する不利益にとどまらず、信用情報制度の正確性及び公正な与信判断にも反するおそれがある。

被告が、原告による消滅時効援用後も、請求額、残債額、返済状況「異動」、割賦残債額、遅延情報及び入金状況等の不利益な登録状態を維持するのであれば、被告は、少なくとも、本件債務の発生原因、利用明細、弁済期、最終取引日、時効更新又は完成猶予事由、残債額及び割賦残債額の算定根拠、並びに当該信用情報登録を維持することの相当性を具体的に明らかにすべきである。

それにもかかわらず、被告は、具体的確認事項を一切書面に記載せず、「確認させていただきたい事項がある」として電話連絡を求める書面を反復して送付したにとどまる。

このような対応は、信用情報機関への登録により原告の信用上の地位に重大な影響を及ぼし得る事業者の対応として、信義誠実の原則に照らし相当性を欠くものである。

10 民法1条及び公序良俗の観点

私権は公共の福祉に適合しなければならず、権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行われなければならず、権利の濫用は許されない。

被告は、信用情報機関への登録に関与し得る事業者として、原告の信用上の地位に重大な影響を与え得る立場にある。

そのような被告が、原告による時効援用後も、具体的根拠を示さず、電話連絡のみを求める書面を反復し、かつ、請求額、残債額、異動情報、遅延情報等を信用情報上維持す

ることは、少なくとも信義誠実の原則に照らして相当性を欠く。

さらに、本件債権債務関係の発生背景に第三者支配、反社会的勢力関与、公序良俗違反その他重大な瑕疵が認められる場合には、当該債権債務関係を通常の有効な信用取引として扱い続けること自体が、公序良俗及び公共の福祉に反する。

したがって、被告が当該信用情報登録の削除、抹消又は訂正を拒み、又は具体的根拠を示さないまま原告に不利益を及ぼす登録状態を維持することは、権利行使の態様として信義則に反し、又は権利濫用に当たるものというべきである。

1 1 債務不存在確認の利益

被告は、原告による時効援用後も、具体的な債権根拠、時効更新又は完成猶予事由、信用情報登録維持の根拠等を示していない。

それにもかかわらず、被告は、「確認させていただきたい事項がある」として電話連絡を求める書面を反復した。

また、CIC 信用情報上、被告に関する請求額、残債額、返済状況「異動」、割賦残債額、遅延情報等が維持されている。

このため、原告は、被告がなお本件債務の存在を前提としているのか、時効援用を争う意思を有するのか、信用情報登録をどのような根拠で維持しているのかを確認できず、法的地位及び信用上の地位が不安定な状態に置かれている。

したがって、原告には、被告が原告に対して主張し得る本件債務が存在しないことを判決により確認する利益がある。

1 2 信用情報登録削除等請求の必要性

原告が求めるのは、単に自己に不都合な信用情報を消去することではない。

本件で問題となる信用情報登録は、約 9 年以上前の異動情報を含み、原告による時効援用後も、被告が具体的根拠を示さないまま維持しているものである。

また、本件債権債務関係には、第三者支配、反社会的勢力関与、公序良俗違反その他重大な瑕疵が存在する疑いがある。

そのような債権債務関係を前提とする信用情報登録を維持することは、原告の信用上の地位に継続的な不利益を及ぼすだけでなく、当該情報を参照する金融機関等に対しても、不正確又は少なくとも相当性に疑義のある信用判断資料を提供し続ける結果となる。

よって、被告は、株式会社シー・アイ・シー及び株式会社日本信用情報機構に対し、原告に関する平成 24 年 2 月 7 日契約のカード等取引又は包括信用購入あっせん取引に係

る信用情報登録のうち、請求額、残債額、残高金額、返済状況「異動」、異動発生日、異動参考情報、割賦残債額、割賦残高、年間請求予定額、年間支払予定額、支払遅延情報、入金状況、契約状態「契約中」その他原告に不利益を及ぼす登録について、削除、抹消、訂正又は少なくとも原告に不利益を及ぼさないために必要な登録処理を行うべきである。

1 3 結論

以上のとおり、本件は、単なる金銭債務の存否確認にとどまらず、被告による時効援用後の対応、信用情報登録維持の相当性、本件債権債務関係の発生背景に関する重大な疑義、及び信用情報制度の正確性・公正性に関わる事件である。

よって、原告は、被告に対し、請求の趣旨記載のとおり、信用情報登録の削除、抹消、訂正又は必要な登録処理、及び本件債務の不存在確認を求める。

(その他の参考事項は別紙債務目録のとおり)

別紙債務目録

1 債権者とされる者

株式会社ジェーシービー

2 債務者とされる者

原告

3 信用情報上表示されている契約内容

CIC 信用情報開示報告書上の表示：

契約年月日 平成24年2月7日

契約内容 カード等

支払回数 リボ機能付き

極度額 300千円

商品名 ショッピング

JICC 信用情報開示結果上の表示：

契約日 2012/02/07

契約状態 契約中

取引形態 包括信用購入あっせん

登録ファイル ファイルM

4 信用情報上表示されている債務額等

CIC 信用情報開示報告書上の表示：

請求額 440千円

残債額 440千円

割賦残債額 399千円

年間請求予定額 417千円

返済状況 異動

異動発生日 平成28年12月12日

支払遅延有無 元本手数料

遅延発生日 平成28年12月12日

JICC 信用情報開示結果上の表示：

残高金額 440,000円

異動参考情報等 元本・手数料遅延

異動発生日 2016/12/12

利用日 2016/11/15

最新入金日 2016/11/10

入金予定日 2016/12/10

割賦残高 399,000円

年間支払予定額 417,000円

5 債務の内容

被告が原告に対して有すると主張し得る、上記カード等取引、ショッピング利用代金、立替払金、分割払、リボルビング払、遅延損害金、手数料その他これに関連する一切の支払債務

6 備考

原告は、被告から具体的な契約番号、利用明細、弁済期、最終取引日、時効更新又は完成猶予事由、残債額及び割賦残債額の算定根拠等の提示を受けていないため、現時点ではCIC 信用情報開示報告書及びJICC 信用情報開示結果上確認できる範囲を基礎として本件債務を特定する。